



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1460/2017/13/CA10

Paraná, 6 de febrero de 2019.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Mateo José BUSANICHE, Presidente, la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta; y el Dr. José María ESCOBAR CELLO, Juez de Cámara Subrogante, el Expte. N° FPA 1460/2017/13/CA10, caratulado: **"INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN DE GRIEVE, RAMON RENE (D) EN AUTOS GRIEVE, RAMON RENE (D) POR INFRACCIÓN LEY 23737"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de Concepción del Uruguay y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Mateo José Busaniche, dijo:

Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Ramón René Grieve, contra la resolución obrante a fs. 58/62 en cuanto deniega el pedido de excarcelación del nombrado bajo ningún tipo de caución. El recurso fue concedido a fs. 68.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta que obra a fs. 86 y vta., compareciendo en dicha oportunidad el Sr. Fiscal General, Dr. Ricardo C. M. Álvarez y el Sr. Defensor Público Oficial Coadyuvante, Dr. José María Boxler, en defensa de Ramón René Grieve; quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:



I- a) Que el Dr. Boxler relata los antecedentes de la causa y resalta que Ramón René Grieve se encuentra detenido desde el 14 de octubre de 2017. Invoca los principios de legalidad, inocencia y proporcionalidad.

Sostiene que es competencia de la Magistratura valorar periódicamente la pertinencia o no, del mantenimiento de la medida cautelar.

Expone que la resolución es idéntica al primer rechazo de la excarcelación de fecha 22 de agosto de 2018, por lo que carece de valoración de circunstancias objetivas.

Alega que no existe acto jurisdiccional válido para mantener la prisión preventiva de su defendido, por lo que correspondería la inmediata libertad sin perjuicio de la nulidad del acto procesal.

Agrega que si bien falta el requerimiento de elevación a juicio, la instrucción está completa, por ello no existiría posibilidad de entorpecer una investigación que ha terminado.

Respecto al arraigo, expone que en la defensoría de primera instancia, al momento de solicitar la excarcelación, acompañó toda la prueba que acredita la situación de arraigo.

Sostiene que la resolución es arbitraria por que no se basa en circunstancias objetivas que obran en el expediente y vulneran el art. 123 del CPPN. Invoca el art. 7 punto 5 de la Convención Americana.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1460/2017/13/CA10

Señala que la instrucción ha excedido el plazo del art. 207 del CPPN sin tener en cuenta el requerimiento de elevación a juicio.

Solicita se revoque el rechazo de la excarcelación de su asistido procesal y se disponga la inmediata libertad bajo la caución que el Tribunal estime corresponder.

b) Que el Sr. Fiscal General realiza un breve relato de la causa y realiza algunas consideraciones.

Sostiene que Ramón René Grieve tiene antecedentes penales, y tendría una causa ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná.

Agrega que el propio Grieve -en su declaración indagatoria- reconoce su participación en el hecho.

Expone que la causa se encuentra en vista por el art. 346 del CPPN, por lo que considera arriesgado conceder la libertad al imputado.

Considera que en cuanto al arraigo, lo expuesto por la defensa, no es suficiente para garantizar la sujeción del imputado al proceso.

Solicita se rechace el recurso de apelación interpuesto y se confirme la resolución apelada.

II- a) Que a fin de dar tratamiento a las presentes, cabe considerar que el imputado se encuentra detenido desde el día 14 de octubre de 2017, habiéndose dictado su procesamiento y prisión preventiva en fecha 25 de octubre de 2017 por el



delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de coautor, agravado por la intervención organizada de tres o más personas - arts. 5 inc "c" y 11 inciso "e" de la ley 23.737- (cfr. línea de actuaciones principales obrantes en Sistema LEX100).

Que el imputado solicitó su excarcelación en fecha 26/7/2018, que fue denegada por el Magistrado *a quo* el 22 de agosto de 2018.

La Defensa Pública Oficial interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, y en fecha 15 de noviembre de 2018 ésta Cámara Federal de Apelaciones resolvió declarar la nulidad de la vista corrida al Ministerio Público Fiscal, debido a la omisión por parte del Juez Federal N°1 de Concepción del Uruguay de dar intervención a la Defensoría Pública Oficial ante el pedido de excarcelación *in pauperis* del imputado.

A fs. 52/53 la defensa volvió a solicitar la excarcelación de su pupilo, la que es nuevamente denegada por el Juez instructor el 16 de noviembre de 2018.

Contra dicha resolución se alzó la defensa apelante, dando lugar a ésta instancia.

b) Sentado ello, debe recordarse que es criterio de esta Alzada que "...el derecho constitucional de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso penal", emanado de los arts. 14, 18 y 75 inc. 22 de la C.N. solo puede ceder en





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1460/2017/13/CA10

situaciones excepcionales; que el encarcelamiento cautelar encuentra fundamento estrictamente en la necesidad de neutralizar riesgos de naturaleza procesal que la libertad del procesado pudiere representar (art. 8 CADH; art. 9 inc. 3) PIDC y P; art. XXV DAD y DH y art. 9 DUDH); debiendo, asimismo, tenerse presente el Plenario N°13 de la Cámara Nacional de Casación Penal dictado en el marco de los autos "DIAZ, BESSONE...".

c) Que, en primer lugar, tal como se refiriera, el imputado se encuentra privado de libertad desde el 14/10/2017 con procesamiento y prisión preventiva firme, por lo que la medida cautelar dispuesta, dado su naturaleza y características del caso, aparece como razonable (art. 8.1 CADH, art. 9.3 PIDC y P) en los términos de la Ley 24.390 (modif. por Ley 25.430).

Asimismo, cabe agregar que en el caso de autos, los elevados parámetros punitivos previstos para el delito enrostrado al imputado -arts. 5 inc. "c" y 11 inc. "e" de la ley 23.737- exceden los límites legales previstos por los artículos 312, 316 y 317 del ordenamiento adjetivo, dado que en principio el máximo previsto supera los ocho años de pena privativa de libertad y no procedería la condena de ejecución condicional. Más aun teniendo en cuenta la especial gravedad del ilícito que se le atribuye, vinculado a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de coautor, agravado



por la intervención organizada de tres o más personas, lo cual es un parámetro que no puede desatenderse y abona el riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación y del proceso.

d) Ante este primer pronóstico positivo de riesgo procesal, corresponderá ameritar entonces si los restantes parámetros reunidos en la causa, evaluados en forma armónica y conjunta, reafirman o neutralizan la primigenia prognosis objetiva atinente a la posible frustración de los fines del proceso.

Así -advirtiendo que los argumentos expuestos por el a quo referidos a la falta de elementos para evaluar las circunstancias personales del imputado no se condicen con es constancias de la causa-, habrá de tenerse en cuenta, entre otras cosas, la ocupación del imputado, sus bienes, vínculos familiares y otras circunstancias que podrían determinarlo por mantener su arraigo pese a la amenaza de pena (cfr. Informe 2/97 de la Comisión IDH).

En tal sentido, vale destacar que del informe socio-ambiental efectuado sobre el encausado, se deriva que residiría en el barrio Aleluya de la Ciudad de Federación -Entre Ríos-, se desconoce su ocupación o actividad económica y gozaría de buen concepto de sus vecinos, y que según el informe del RNR fue procesado por el delito de violación de domicilio el 13 de noviembre de 2001 (cfr. constancias agregadas a la línea de actuaciones del Sistema de Gestión Judicial LEX100).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1460/2017/13/CA10

Que de tal modo, la vivienda donde moraba el imputado fue allanada en la causa y en ella se produjo el hallazgo de estupefacientes, por lo que no resultaría *prima facie* el ámbito como más idóneo para contenerlo adecuadamente, circunstancia que no permite neutralizar el riesgo procesal aludido.

Este extremo ha sido valorado expresamente por este Cuerpo -con diferente integración- en el precedente: "SANTA CRUZ JUAN TORIBIO SU EXCARCELACIÓN..." (L.S.Crim. 2011-II-779), el cual mereció la homologación de la CNCP (Causa N° 15.916, Sala I, 'Santa Cruz Juan Toribio s/ rec. De casación' del 19/04/12, Reg. 19422).

A ello, cabe añadir el estado de avance de las actuaciones -se corrió traslado a la defensa por el art. 349 CPPN-, respecto de lo cual no puede soslayarse que la eventual influencia que pudiera ejercer el imputado sobre los testigos que restan declarar en la instancia de debate y la posible intervención de terceras personas dada la magnitud de la causa, se presenta como un elemento que abona el riesgo de frustración del proceso penal, destacándose que la posibilidad del entorpecimiento de la investigación excede el marco de la instrucción, trascendiendo a la realización del juicio oral que, por las características de nuestro sistema procesal, no podría efectivizarse sin la comparecencia del encartado. Es que, la cercanía del juicio actúa como sustento o fundamento para analizar la existencia de



riesgo procesal por su relación con el cúmulo de pruebas reunidas en contra del imputado (cfr. en tal sentido autos "ISLA, BENJAMIN GUSTAVO Y AMARILLA, OSVALDO DARIO S/ INF. LEY 23.737 (INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN DE ISLA, BENJAMIN GUSTAVO)", Expte. N° 5-17593-20929-2011, L.S.Crim. 2012-I-0011, que mereciera la confirmación por el Alto Tribunal de Casación en fecha 09/05/2012 Reg. N°19.915 "Isla, Benjamín Gustavo s/recurso de casación").

Que, todo lo dicho fue fundadamente expuesto por el magistrado dando cumplimiento a cuanto prescribe el art. 123 del CPPN y permite abonar el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación y del proceso -art. 319 CPPN-, por lo que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución recurrida en cuanto deniega la excarcelación de Ramón René Grieve.

La **Dra. Cintia Graciela Gomez** y el **Dr. José María Escobar Cello**, dijeron: que adhieren a la solución propuesta en el voto precedente.

Que en mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Ramón René Grieve y, en consecuencia, confirmar la resolución de fs. 58/62 en cuanto deniega el pedido de excarcelación del nombrado, de conformidad con los argumentos expuestos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1460/2017/13/CA10

en los considerandos precedentes (art. 455 y ccdtes. del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

MATEO JOSÉ BUSANICHE

JOSÉ MARÍA ESCOBAR CELLO

ANTE MÍ

ANDRES PUSKOVIC OLANO
SECRETARIO

Se deja constancia que el Dr. José María Escobar Cello suscribió la presente en la ciudad de Santa Fe, asiento de su público Despacho.

EMILIO ROSATTI
SECRETARIO

